

한국남동발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

【11】

제 목 손해배상보험 및 공사 하자담보 책임기간 업무처리 부적정

관 련 부 서 ○○○○본부 * * * * 부, ●●●●실 * * 부

조 치 부 서 ○○○○본부 * * * * 부, ●●●●실 * * 부

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 「엔지니어링산업 진흥법」에 따라 엔지니어링 사업자가 발주자에게 재산상의 손해를 끼치는 경우에 대비하기 위해 보험이나 공제가입에 따른 비용을 엔지니어링 사업 대가에 계상하고 계약상대자로 하여금 손해배상보험(공제)에 가입하도록 하고 있고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다)에 따라 공사의 도급계약의 경우 계약상대자로 하여금 그 공사의 하자보수를 위하여 하자보수보증금 또는 하자보증보험증권을 제출하도록 하고 있다.

2. 엔지니어링 사업 손해배상보험(공제) 지연 수취

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무처리 요령(산업통상자원부 고시 제 2017-69호)」 제4조(보험 또는 공제의 가입 및 증서제출)에 따르면 엔지니어링 사업자가 엔지니어링 사업을 수행함에 있어 고의 또는 과실로 해당 발주청 또는 제3자에게

재산상의 손해를 끼친 경우 이의 배상을 담보하는 보험 또는 공제에 가입토록 해서 그 증서를 제출하도록 하여야 하고, 가입대상이 타당성 조사, 설계, 분석, 계약, 구매, 조달, 시험, 평가에 해당하는 엔지니어링 사업의 경우에는 해당 엔지니어링 사업을 완료하는 날까지 제출하고, 가입대상이 감리, 시험운전, 검사, 안전성 검토, 관리, 유지, 보수에 해당하는 엔지니어링 사업의 경우에는 해당 엔지니어링 사업의 계약을 체결하는 날까지 제출한다고 되어 있다.

따라서 엔지니어링 사업 담당직원은 엔지니어링 사업 종류에 따라 손해배상 보험의 증권제출시기가 다르므로 사업 종류에 맞게 손해배상보험 증권을 수취 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

○○○○본부 * * * * 부에서 계약을 체결한 엔지니어링 사업의 일부 현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] ○○○○본부 엔지니어링 사업 계약 일부 현황

(단위 : 원)

공사명	계약일	계약기간	계약금액
제x호기 *** ***** 용역	20xx.xx.xx.	20xx.xx.xx. ~ xx.xx.	
제x호기 *** ***** 용역	20xx.xx.xx.	20xx.xx.xx. ~ xx.xx.	

위 [표 1]의 용역은 ○○○○본부의 * * * * *의 법정검사를 위해 * * * * *를 유지·보수하는데 그 목적이 있으므로 유지, 보수분야에 해당하는 엔지니어링 사업이고, 엔지니어링 손해배상보험증권의 제출시기가 계약을

체결하는 날까지 제출해야 하는 사업이다.

그런데 ‘제X호기 * * * * * 용역’의 계약상대자는 계약기간이 종료되는 시점인 20xx. xx. xx.에 엔지니어링 손해배상보험증권을 발급받아 ○○○○본부 * * * * 부에 제출하였고, ‘제X호기 * * * * * 용역’의 계약상대자도 계약기간이 종료되는 시점인 20xx. xx. xx.에 엔지니어링 손해배상보험증권을 발급받아 ○○○○본부 * * * * 부에 제출하였다.

그 결과 계약상대자가 엔지니어링사업을 수행하는 과정에서 우리 회사 또는 제3자에게 재산상의 손해를 끼친 경우가 발생하였다면 계약상대자로부터 손해배상을 보장받지 못할 가능성이 있었다.

3. 하자담보 책임기간 기산일 검토 부적정

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「국가계약법 시행령」 제60조(공사계약의 하자담보 책임기간)에 따르면 공사의 도급계약을 체결할 때에는 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 1년 이상 10년 이하의 범위에서 기획재정부령이 정하는 기간 동안 해당 공사의 하자보수를 보증하기 위한 하자담보 책임기간을 정하여야 한다고 되어 있다.

따라서 공사담당자는 공사 완료 후 발생한 하자에 대해서 적정한 보수 및 손해배상을 청구할 수 있는 권리를 확보하기 위해 적정한 하자담보 책임기간을 설정해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

○○○○본부는 [표 2]와 같이 구매 및 공사를 시행하면서 계약상대자로 부터 하자보증보험증권을 수취하였다.

[표 2] 설치조건부 구매 및 공사 하자보증보험증권 수취 현황

순번	사업명	하자보증보험증권 기간	준공검사 완료일	담당부서
1	***** **공사	20xx.xx.xx. ~ 20xx.xx.xx.	20xx.xx.xx.	* * 부
2	***** **공사	20xx.xx.xx. ~ 20xx.xx.xx.	20xx.xx.xx.	
3	*** ** ***** 구매	20xx.xx.xx. ~ 20xx.xx.xx.	20xx.xx.xx.	

설치조건부 구매 및 공사 계약은 하자보증의무를 제외한 계약자의 계약상 모든 의무가 실질적으로 이행되고 단위 설비의 시험결과가 만족스러운 것으로 확인된 경우로 자재가 납품되고 납품된 자재에 대한 검사 후 설계대로 시공이 되었는지 확인하여 사용여부에 대해 준공검사자의 판정이 확정된 날을 기준으로 하자보증보험증권의 기산일로 설정해야 한다.

그러나 위 [표 2]의 구매 및 공사 담당직원은 계약상대자가 제출한 하자보증 보험증권의 하자보증기간의 적정 여부에 대한 검토를 소홀히 하여 순번 1번 “* * * * * **공사”의 경우, 준공검사 완료일인 20xx.xx.xx.을 하자담보 책임기간 기산일로 설정하여야 하는데, 20xx.xx.xx.을 하자담보 책임기간 기산일로 정하여 관련 법령에서 명시한 하자보증기간에 비해 x일 짧게 설정되었고, 순번 2~3번 공사의 경우에도 공사 준공서류 접수시점에 하자보증보험증권을 발급받아 하자보증기간이 x일 짧게 설정되었다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 손해배상보험의 제출시기 및 하자담보 책임기간에 대해 관련 규정을 미인지하여 관련 업무처리가 미흡하였음을 인정하고 앞으로 관련 규정을 철저히 준수하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 ① 엔지니어링 사업의 손해배상보험증권을 지연해서 수취하지 않도록 업무를 철저히 하시고, (주의)

② 앞으로 하자보증보험증권 수취 시 하자담보 책임기간을 면밀히 검토하시기 바랍니다. (주의)